RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA POR LA QUE SE FORMALIZA CON LA EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) EL ENCARGO A MEDIO PROPIO PERSONIFICADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN DENOMINADA "PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FLUVIALES SEMIÁRIDOS DE ALMERÍA Y CAMPO DE NÍJAR PARA INCREMENTAR SU RESILIENCIA COMO INFRAESTRUCTURAS VERDES".

NÚM. EXPTE.: 6/2022/ES

En el Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio (BOJA extraordinario n.º 25, de 26 de julio de 2022), sobre reestructuración de Consejerías, modificado por el Decreto 13/2022, de 8 de agosto (BOJA extraordinario n.º 27, de 8 de agosto de 2022), dispone en su artículo 1 la organización de la Junta de Andalucía en diversas Consejerías, incluyéndose dentro de las mismas la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. En el artículo 7.1, del Decreto 10/2022, queda recogido que corresponden a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural las competencias que actualmente tiene atribuidas la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, salvo las competencias en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible.

El Decreto 157/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural (B.O.J.A. extarordinario núm. 28, de 11 de agosto de 2022); en su artículo 1.1, asigna a esta Consejería el ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de agricultura, ganadería, pesca y agroalimentación, de agua y de desarrollo rural.

Por su parte, el artículo 14 del citado Decreto 157/2022, de 9 de agosto, indica las funciones que la Dirección General de Recursos Hídricos desempeñará en relación con estas materias, además de las funciones que, con carácter general, se establecen en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (B.O.J.A. núm. 215, de 31 de octubre).

La disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E. núm. 272, de 9 de noviembre), en adelante LCSP; define el régimen jurídico de la «Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.» (TRAGSA) y de su filial «Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P.» (TRAGSATEC).

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Es copia auténtica de documento electrónico

La «Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.» (TRAGSA), y su filial «Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P.» (TRAGSATEC), tienen por función entre otras, la prestación de servicios esenciales en materia de desarrollo rural, conservación del medioambiente, adaptación y mantenimiento de aplicaciones informáticas, control sanitario animal, atención a emergencias, y otros ámbitos conexos, con arreglo a lo establecido en la citada disposición.

La «Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.» (TRAGSA), y su filial «Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P.» (TRAGSATEC), tendrán la consideración de medios propios personificados y servicios técnicos, entre otros, de las Comunidades Autónomas, por lo que están facultadas para efectuar los trabajos que les sean encargados por la Administración de la Junta de Andalucía en las materias propias de su objeto y fines.

La «Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.» (TRAGSA), y su filial «Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P.» (TRAGSATEC), como medio propio de la Administración de la Junta de Andalucía, cumple íntegramente con los requisitos exigidos legalmente para recibir este tipo de encargo a medio propio, sin que en ningún caso implique la atribución de potestades, funciones o facultades sujetas a Derecho Administrativo.

En este sentido las relaciones de la «Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.» (TRAGSA), y su filial «Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P.» (TRAGSATEC) con los poderes adjudicadores de los que son medios propios instrumentales y servicios técnicos tienen naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a través de encargos de los previstos en el artículo 32 de la LCSP, por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado.

La «Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.» (TRAGSA), y su filial «Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P.» (TRAGSATEC) están obligadas a realizar los trabajos y actividades que les sean encargados por la Administración. Dicha obligación se refiere, con carácter exclusivo a los encargos que les formule como su propio medio instrumental y servicio técnico, en las materias que constituyen su objeto social.

Asimismo, hay que tener presente lo dispuesto en el Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) (B.O.E. núm. 49, de 26 de febrero de 2019).

La Resolución de 6 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión aprobado el 29 de marzo de 2022 para la determinación de tarifas de TRAGSA, por el que se actualizan las tarifas 2019 aplicables a las actuaciones a realizar por TRAGSA y TRAGSATEC para aquellas entidades respecto de las cuales tenga la consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos previstos en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Es copia auténtica de documento electrónico

Contratos del Sector Público, (BOE núm.86, de 11 de abril de 2022) se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos, será de aplicación a los trabajos y actuaciones a realizar por esta Consejería a través de la «Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.» (TRAGSA), y su filial «Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P.» (TRAGSATEC), como medio propio personificado y servicio técnico.

El artículo 32.2 a) de la LCSP establece que dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización de las unidades producidas directamente por el medio propio y que la compensación se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto de encargo realizadas por el medio propio directamente y, en la forma que reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas.

Según se indica en la referida disposición adicional, TRAGSA y su filial TRAGSATEC son medios propios personificados y servicios técnicos de las comunidades autónomas, y podrán serle conferidos encargos siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el punto 2° de la letra d) del apartado 2 del artículo 32 de la LCSP; y en las letras a) y b) del apartado 4 del mismo artículo (apartado 2 de la Disposición Adicional 24ª de la LCSP).

A este respecto, y atendiendo al orden indicado en el párrafo anterior:

i) Se ha aportado certificado del medio propio indicando que dispone de los medios necesarios para ejecutar el presente encargo por el Gerente Territorial con fecha 22/11/2022.

ii) Se ha comprobado la posibilidad de conferirle encargos a TRAGSA al ejercer sobre el ente destinatario un control conjunto análogo al que ostentarían sobre sus propios servicios o unidades, mediante la comprobación de las siguientes cuestiones en sus estatutos[1]:
- Representación en los órganos decisorios. Conforme a los artículos 27 y 28 de los estatutos de TRAGSA los accionistas se encuentran representados en la Junta de General que tiene carácter de órgano de gobierno de la entidad. Asimismo, consta en el expediente Certificado por el presidente del medio propio donde acredita la representación accionarial de la Junta de Andalucía en la entidad.
- Influencia decisiva e intereses contrarios. En el Título quinto de los referidos estatutos se indica el régimen de funcionamiento en los órganos de gobierno y la formulación de acuerdos y actos en la misma.

1 Publicados en web: https://www.tragsa.es/es/grupo-tragsa/quienes-somos/Documents/estatutos/estatutos-refundidos-tragsatec.pdf

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Es copia auténtica de documento electrónico

iii) Se ha comprobado que 99% de las actividades de TRAGSA se llevan a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los poderes adjudicadores que lo controlan o por otras personas jurídicas controladas por los mismos poderes adjudicadores. La acreditación de esta cuestión, además de por el certificado anteriormente referido, se ha comprobado en el epígrafe 25 apartado f) de la memoria de las cuentas anuales de la entidad publicadas por la IGAE[2] para el ejercicio 2021.

La Orden de 21 de noviembre de 2022, por la que se delegan y atribuyen competencias en órganos directivos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural (BOJA n.º227, de 25/11/2022) delega en su artículo 12 en la persona titular de la Viceconsejería la *"formalización de los encargos de gestión a medios propios personificados y sus modificaciones"*. De otro lado en el artículo 14, se delega en las personas titulares de los órganos directivos centrales de la Consejería que sean competentes por razón de la materia y en relación con los respectivos créditos presupuestarios de gastos *"En materia de encargos de gestión a medios propios personificados, todas las competencias que la normativa aplicable atribuye al órgano de contratación, salvo la formalización y sus modificaciones. "*.

En definitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se regula los encargos que los poderes adjudicadores pueden hacer a los medios propios personificados y a tenor del nuevo artículo 53 bis de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (B.O.J.A. núm. 215, de 31 de octubre), que regula los encargos de los poderes adjudicadores y no adjudicadores a medios propios personificados que se establecen en la LCSP.

Para justificar el criterio de rentabilidad y eficiencia económica se puede asegurar que las tarifas se calculan de manera que representen los costes reales de realización y al mismo tiempo asegurar la eficacia de TRAGSA, en su elaboración se incluye un estudio comparativo[3] con los precios medios del mercado. Siendo este estudio favorable a las tarifas TRAGSA:

- El estudio incluye un número significativo de referencias de tarifas con un alto porcentaje de utilización en los presupuestos, y entre los que se encuentran referencias de: mano de obra, áridos, hormigones, tuberías, materiales de construcción, maquinaria autopropulsada, vehículos, etc.
- Los precios de mercado son determinados a partir de referencias de bancos de precios de ámbito nacional y bancos de precios de ámbito autonómico, ponderando su participación en la determinación del precio medio de mercado según su peso en la cifra de negocio de TRAGSA.
- En el cálculo comparativo se consideran los diferentes porcentajes de costes indirectos y gastos generales aprobados para las Tarifas en actuaciones No Sujetas a IVA, y los que se vienen aplicando en ejecución mediante licitación al amparo de lo establecido en el RD 1098/2001 por

2 https://www.pap.hacienda.gob.es/VisorXBRL/pagCuentasCicepRed.aspx?BnwYdegNoOQk6Ct+CKsviiFjZDsAU0cXTywhL39k1mY=

3

Es copia auténtica de documento electrónico

el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, incluido el beneficio industrial y el IVA en todos los casos.

- En la determinación de los precios de mercado se considera el porcentaje medio de bajas en licitación obtenidos a partir de la revisión de expedientes adjudicados y publicados en el apartado web del perfil del contratante del sector público.

A continuación, se incluye un cuadro comparativo del encargo a Tragsa con el resultado de una hipotética licitación en la que se aplicaran los costes directos, indirectos y baja de licitación recogidos en el citado Informe comparativo, y los gastos generales y beneficio industrial que aplica éste Organismo gestor en sus licitaciones.

Es copia auténtica de documento electrónico

ANÁLISIS COMPARATIVO TARIFAS TRAGSA 2022 CON PRECIOS DE MERCADO (NO SUJETAS A IVA)				
Componentes del precio	**Encargo**	**Operación realizada**	**Licitación**	**Operación realizada**
Costes directos (CD) no sujetos a IVA, incluyen CAPS	**3.385.547,93**		**3.863.804,93**	(3.385.547,93/1,0852)+23,85% (Se deduce el CAPS del 8,52% del coste directo de encargo no sujeto a IVA (con CAPS) y este coste directo sin CAPS se incrementa en el 23,85% de mayor coste de mercado s/Informe)
Costes indirectos (CI)	253.916,09	3.385.547,93*7,50 %	166.143,61	3.863.804,93*4,3% (costes indirectos de mercado s/Informe)
CD+CI	3.639.464,02	3.385.547,93+253.916,09	4.029.948,54	3.863.804,93+166.143,61
Gastos generales (GG)	227.466,50	3.639.464,02*6,25 %	523.893,31	4.029.948,54*13% (gastos generales en mercado s/informe)
CD+CI+GG	3.866.930,52	3.639.464,02+227.466,50	4.553.841,85	4.029.948,54+523.893,31
Beneficio Industrial (BI)	N/A		241.796,9	4.029.948,54*6% (beneficio industrial en mercado

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Es copia auténtica de documento electrónico

			1	s/Informe)
CD+CI+GG+BI	3.866.930,52		4.795.638,76	877.543,70+45.984,82
Baja licitación (BL)	N/A		1.185.961,47	4.795.638,76*24,73% (baja media licitación s/Informe)
Precio sin IVA (CD+CI+GG+BI)-BL	3.866.930,52		3.609.677,29	4.795.638,76-1.185.961,47
IVA	N/A		360.967,73	3.609.677,29***10% (tipo IVA reducido)**
Precio final [(CD+CI+GG+BI)-BL]+IVA	**3.866.930,52**		**3.970.645,02**	3.609.677,29+360.967,73
Incremento porcentual de la licitación sobre el encargo: 2,68 %				

En consecuencia, la diferencia entre el precio final del encargo a Tragsa y la adjudicación esperable de una licitación, sobre el encargo a Tragsa supone un 2,68% de eficiencia económica.

Además, las tarifas representan los costes reales de realización, y además el importe de las actividades que Tragsa subcontrata con empresarios particulares, se determina atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio en los casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas (apartado 2 del artículo 32 de la Ley 9/2017).

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Es copia auténtica de documento electrónico

Así los encargos de obras y servicios al medio propio personificado TRAGSA cumplen criterios de moderación de costes por cuanto:

Sus precios son competitivos con los resultados de licitaciones públicas considerando las bajas y además no aplican beneficio industrial, como sí lo hacen dichas licitaciones.

Las posibles bajas de las subcontrataciones que realice TRAGSA por razón de mejora de los precios de mercado redundarán en un menor coste de la Administración, por cuanto Tragsa liquidará la ejecución de esas unidades subcontratadas a su precio de coste efectivo.

De acuerdo al certificado emitido por TRAGSA, el 22 de noviembre de 2022 el porcentaje de subcontratación será como máximo del 49,62 %.

Y en base a los antecedentes y fundamentos legales anteriores, visto la propuesta de Resolución de la Dirección General de Recursos Hídricos de 12 de diciembre de 2022 y en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 2 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y regula el régimen de bienes y servicios homologados (B.O.J.A. núm. 52, de 15 de marzo de 2011) y actuando por delegación de la persona titular de la Consejería, en nombre y representación de la misma,

RESUELVO:

1.- Aprobar el expediente de encargo de gestión a medio propio personificado para la ejecución de los trabajos denominados “PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FLUVIALES SEMIÁRIDOS DE ALMERÍA Y CAMPO DE NÍJAR PARA INCREMENTAR SU RESILIENCIA COMO INFRAESTRUCTURAS VERDES”, con número de expediente 6/2022/ES.

2.-Encargar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 bis de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, la gestión de las actuaciones previstas a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.» (TRAGSA), que asumirá los compromisos y obligaciones que se deriven del presente encargo de gestión.

3.- El objetivo de los trabajos consiste en ejecutar las actuaciones de rehabilitación funcional y natural necesarias para lograr el saneamiento hidrológico-ambiental integral (retirada de agroresiduos, RCD, etc. y vegetación exótica invasora) de diferentes subtramos fluviales de 56 ramblas agrupadas en tres sectores (Sector de Almería, Sector Campo de Níjar-Artal y Sector Cabo de Gata), la mejora de la capacidad de desagüe de todas ellas mediante la realización de trabajos de recolocación de sedimentos sobre sus márgenes y/o la restauración y ejecución de defensas de los mismos en los puntos de

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Es copia auténtica de documento electrónico

máximos riesgos erosivos, así como la renaturalización de dichos márgenes mediante plantaciones de especies autóctonas de sus riberas con las debidas garantías de región de procedencia y, por último, el acondicionamiento necesario para propiciar un uso seguro de un sendero fluvial convenientemente dotado de señalización orientativa e interpretativa sobre el DPH del subtramo final de rambla Morales, dentro del ámbito de protección de la ZEC ES0000046 Cabo de Gata-Níjar, que promueva la necesaria sensibilización hidrológico-ambiental de la población residente y visitante sobre los servicios ecosistémicos naturales y gratuitos que como auténticas infraestructuras verdes nos prestan las 56 ramblas que se van a ver beneficiadas con cargo a este proyecto.

4.- El presupuesto máximo para la realización de los trabajos, calculado con tarifas TRAGSA 2022 no sujetas a IVA, asciende a la cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (3.866.930,52 €), que han sido aprobadas por Acuerdo de la Comisión para la determinación de tarifas de TRAGSA, por el que se actualizan las tarifas 2019 aplicables a las actuaciones a realizar por TRAGSA y TRAGSATEC para aquellas entidades respecto de las cuales tenga la consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos previstos en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos, publicado por Resolución de 6 de abril de 2022, de la Subsecretaría (BOE núm.86, de 11 de abril de 2022).

5.- La ejecución del presente encargo de gestión, se llevará a cabo con los medios y recursos propios de la «Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.» (TRAGSA), conforme a los antecedentes y en la forma y condiciones establecidas en el Proyecto de obra redactado para la ejecución de este expediente, de abril de 2022, informado favorablemente por la Oficina de Supervisión de Proyectos el 9 de junio de 2022.

6.- Conforme al punto 2 del artículo 53 bis de la citada Ley 9/2007, se justifica la necesidad o conveniencia de efectuar los trabajos a través del encargo de gestión a medio propio por la mayor celeridad que se obtiene en la ejecución de los mismos, así como la mejor eficiencia resultante en los procedimientos, consecuencia de una mejor especialización organizativa, que hacen conveniente la ejecución de estos trabajos a través de la presente figura jurídica.

7.- Establecer las siguientes anualidades y partidas presupuestarias a las que se imputa el importe total presupuestado:

Año Efectividad en Caja	Importe	Partidas Presupuestarias
2022	100.000,00 €	1300188132G/51D/61150/00 MR02040301 2022000900
2023	2.000.000,00 €	1300188132G/51D/61150/00 MR02040301 2022000900
2024	1.766.930,52 €	1300188132G/51D/61150/00 MR02040301 2022000900
TOTAL:	**3.866.930,52 €**	

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Es copia auténtica de documento electrónico

Se autoriza una reserva de crédito de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (386.693,05€) , un 10% del valor del encargo, para afrontar, en su caso, los excesos de medición en la liquidación final del encargo.

Financiación:
Tipo de Fondo: Fondos Europeos Next Generatión
Porcentaje de Cofinanciación: 100 % del valor estimado del contrato

Este contrato esta financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Union Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Union Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Medida: C4.I3

Hitos: Superficie restaurada

Objetivos: 71. Actuaciones de restauración de ecosistemas

8.- El pago del trabajo se realizará por medio de certificaciones mensuales Los trabajos se abonarán mediante certificaciones mensuales firmadas por el Director Facultativo.

Habrá de tenerse en cuenta que, en las actuaciones que sean subcontratadas con terceros por parte de TRAGSA, el abono de las mismas será por el precio por el cual hayan sido subcontratadas.

La EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)) deberá presentar en los primeros diez (10) días una relación de los gastos efectuados en los meses anteriores.

Se podrán autorizar pagos en concepto de anticipo, cuya cuantía no podrá superar el 10% de la primera Anualidad del importe del encargo, debiendo quedar justificado el anticipo antes de los tres (3) meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución del encargo y, en todo caso, con anterioridad al último pago que proceda.

9.- Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; y en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (B.O.J.A. núm. 124, de 30 de junio de 2014), la entidad receptora del encargo deberá comunicar, con carácter previo, a la persona responsable del encargo las subcontrataciones que se pretendan realizar y, con carácter posterior, mención de las

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Es copia auténtica de documento electrónico

personas adjudicatarias, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma, en un plazo no superior a quince (15) días a contar desde el momento en que éstas se produzcan.

Asimismo, deberá aportarse toda la documentación justificativa y detalle del procedimiento seguido en las fases de preparación, adjudicación y ejecución del contrato incluyendo la documentación del gasto y del pago y las declaraciones de ausencia de conflicto de interés.

En este caso, además, deberá aportar a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural las facturas correspondientes a los trabajos subcontratados, una vez realizados de conformidad los mismos, para garantizar el cumplimiento del límite de contratación con terceros establecido en el art 32.7 b) de la LCSP.

Según consta en certificado emitido por la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), de fecha 22 de noviembre de 2022, la subcontratación prevista para el encargo asciende al 49,62% del importe total. Este aspecto deberá ser observado por la persona responsable del encargo y comprobado por la dirección facultativa.

10.- El plazo de ejecución contemplado en el presente encargo será de VEINTICUATRO (24) meses a a contar desde la fecha de Resolución de Encargo a TRAGSA.

El referido plazo podrá ser objeto de ampliación, previa solicitud motivada por el representante de TRAGSA y Resolución expresa de la entidad encomendante (Dirección General de Recursos Hídricos).

11.- Designar como responsable de este encargo de gestión a medio propio personificado a la persona que ostenta el cargo de inspector fluvial en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería (código del puesto de trabajo 11149110), quien actuará también como director facultativo.

Esta persona será la encargada de dirigir las actuaciones a realizar, la cual, en su caso, podrá autorizar, previa petición técnica razonada por parte de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), compensaciones entre los importes de las diferentes partidas del presupuesto aprobado, siempre que los gastos realizados correspondan efectivamente al proyecto, estén previstos en el presupuesto inicial y no supongan una variación del importe total que se aprueba mediante esta Resolución.

12.- Habilitar a la persona responsable del encargo a certificar la finalización de la misma en orden a poder liberar, en su caso, los créditos sobrantes; así como a barrar, en caso de ser necesario, los créditos

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Es copia auténtica de documento electrónico

resultantes de minoraciones en el importe de adjudicación de las licitaciones llevadas a cabo por la Empresa respecto de aquellas actuaciones que sean susceptibles de ser contratadas de forma externa.

La recepción de los trabajos efectuados, previa solicitud del responsable de la actuación, se llevará a efecto por la Dirección General de Recursos Hídricos y se levantará acta de la misma que será suscrita por la persona designada por ésta, el responsable del encargo y la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), acreditándose, en su caso, el correcto cumplimiento del objeto del presente encargo.

Asimismo se habilita a la persona responsable del encargo a proponer, en su caso, las eventuales modificaciones de la misma, así como su liquidación.

En cuanto a los excesos de medición podrán introducirse variaciones sobre lo inicialmente encargado sin necesidad de previa aprobación, cuando estas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del primitivamente previsto.

13.- En ningún caso podrán llevarse a cabo actuaciones no recogidas en el encargo y, en consecuencia, sin cobertura presupuestaria, sin la previa modificación del mismo por el órgano que efectúa el encargo.

14.- El presente encargo se publicará en el Perfil del Contratante de la Dirección General de Recursos Hídricos.

En Sevilla,
EL VICECONSEJERO
(P.D. Orden de 21 de noviembre de 2022. BOJA núm. 227, de 25 de noviembre)

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Es copia auténtica de documento electrónico